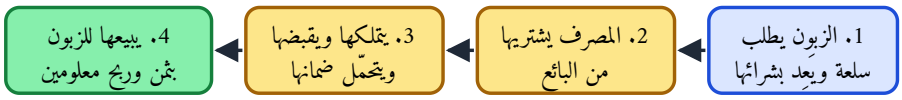
المعاملات المالية المعاصرة

الهدف: أن نتعرّف أبرز المعاملات المالية المعاصرة، وتميّز الجائز منها من المحرّم بالرجوع إلى ضوابط الشريعة في البيع والربا والغرر.

الفكرة في سطرين: المعاملات الجديدة يُحكم عليها بقاعدة: الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تشتمل على ربا أو غرر فاحش أو ظلم. من أهمها: بيع التقسيط، والمرابحة للآمر بالشراء، والتأمين، والأسهم والسندات.

مراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء



الشرط الجوهري: التملك الحقيقي قبل البيع، وتحديد الثمن عند العقد
ولا زيادة على الثمن عند تأخر السداد

الشكل 1: خطوات المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها المصارف الإسلامية، مع شروط صحتها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القاعدة العامة:** الأصل في المعاملات الإباحة، ويُمنع ما فيه ربا أو غرر فاحش أو غش أو أكل لأموال الناس بالباطل.
2. **بيع التقسيط:** بيع بثمن مؤجل يُدفع على أقساط، وتجوز فيه زيادة الثمن مقابل الأجل عند الجمهور إذا حُدّد الثمن نهائياً عند العقد.
3. **المرابحة للآمر بالشراء:** جائزة بشرط أن يتملك المصرف السلعة ويقبضها قبل بيعها للزبون.
4. **التأمين التكافلي (التعاوني):** تبرّع المشتركين لصندوق يعوّض المتضرر منهم، وهو جائز.
5. **التأمين التجاري:** منعه كثير من الفقهاء المعاصرين لاشتماله على الغرر (يُراجَع رأي الكتاب المدرسي).
6. **الأسهم:** حصص في رأس مال شركة، تجوز إذا كان نشاطها مباحاً؛ **والسندات بفائدة** قرض ربوي محرّم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. سيارة ثمنها نقداً 2000000 دج، وتُباع بالتقسيط بـ 2400000 دج على 24 قسطاً. **الحل:** القسط 100000 دج شهرياً، والبيع جائز لأن الثمن محدد عند العقد.

2. العقد نفسه يشترط زيادة 5000 دج عن كل شهر تأخير. **التفسير:** شرط ربوي محرّم لأنه زيادة مقابل الأجل في دين ثابت.
3. شراء أسهم في شركة لصناعة الخمور. **الحل:** محرّم لأن نشاط الشركة محرّم.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين زيادة الثمن في بيع **التقسيط** (جائزة) والزيادة على الدين عند التأخر (ربا).
- إغفال شرط **تملك المصرف للسلعة** في المرابحة.
- التسوية بين **السهم والسند**؛ الأول ملكية، والثاني دين بفائدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما فيه ربا أو غرر.
- التقسيط جائز بثمن محدد عند العقد.
- المرابحة: تملّك ثم بيع بربح معلوم.
- التكافلي جائز، والسندات بفائدة محرّمة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد